

 “Aprender Haciendo” J-08515699-2	VICERRECTORADO ACADÉMICO - DIRECCIÓN DE CURRÍCULO	PROGRAMA SINÓPTICO DE UNIDADES CURRICULARES	CÓDIGO FOR-VRA120-060723-316	
--	--	--	--	--

UNIDAD CURRICULAR		
LEGISLACIÓN DEL COMERCIO INTERNACIONAL		
PROGRAMAS DE FORMACION	PREGRADO	X
DERECHO	POSTGRADO	

IDENTIFICACION

FECHA	29-08-2025	VERSION			2024
CODIGO	CREDITOS ACADEMICOS	NUMERO HORAS			PERIODO ACADEMICO
		HAD	HDE	HTS	
TJL-1093	4	3	9	12	10

PRELACION

TJD-08124 (Derecho Internacional Privado)

CORRESPONDENCIAS		REQUISITOS	
TJI-1343	Legislación de Comercio Internacional		

PRESENTACION

Esta unidad comprende el estudio del mundo del comercio internacional, explorando las leyes y normas que rigen las transacciones comerciales entre países. Aprendiendo a identificar y analizar las regulaciones clave que impactan el intercambio de bienes y servicios a nivel global. Además, el estudiante comprenderá cómo la globalización ha moldeado el comercio internacional y cuáles son los desafíos legales que enfrentan las empresas en este contexto.

PROPOSITO DE LA UNIDAD CURRICULAR

Desarrollar en los estudiantes las competencias necesarias para comprender y aplicar la legislación del comercio internacional, a través del análisis de casos prácticos, identificarán los aspectos legales relevantes en las transacciones internacionales, evaluando los riesgos, oportunidades, y diseñando estrategias comerciales efectivas. Además, abordarán temas como el financiamiento internacional, los procedimientos aduaneros y el papel de los organismos internacionales en la regulación del comercio.

COMPETENCIAS PREVIAS

Aplica el derecho internacional privado para asesorar y responder a necesidades y resolver problemáticas sociales del entorno, ofreciendo desde su área de conocimiento soluciones pertinentes. Interactúa con sistemas de IA generativa para la búsqueda de información. Resuelve situaciones específicas que plantean la aplicación de normas en conflicto para seguir el tratamiento procesal de casos del derecho extranjero en el ordenamiento jurídico nacional. Facilita el proceso de toma de decisiones equilibradas, justas, oportunas y respetuosas del bien personal y protección a las instituciones familiares y sus consecuencias jurídicas en el ámbito del derecho internacional privado, por medio de las normas y procedimientos. Aplica mecanismos de cooperación internacional de autoridades en materia de derecho internacional privado para brindar asesoría jurídica a empresas y particulares con respecto a la ordenación de las relaciones y transacciones internacionales y el desarrollo efectivo de litigios derivados de las mismas.

COMPETENCIAS GENERICAS

Asume una actitud crítica reflexiva basada en los principios éticos y valores que garanticen el ejercicio profesional responsable dentro del contexto local y global en pro de una mejor sociedad. Actúa como una persona con calidad humana comprometida con el mejoramiento continuo del entorno para la transformación social en el marco de una ciudadanía global. Implementa el uso de las tecnologías de la información y comunicación como apoyo de su aprendizaje continuo para responder a las exigencias globales del entorno social en diversos contextos.

RELACION CON OTRAS UNIDADES CURRICULARES

Derecho internacional público, derecho internacional privado.

ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad I	CONTENIDOS
Fundamentos del comercio internacional	Teorías del comercio internacional. Política comercial. La nueva teoría del comercio internacional y la política comercial estratégica. Comercio internacional vs comercio exterior. Diferencias. Historia e importancia del libre comercio. La libertad de comercio e industria. Ventajas del libre comercio internacional. Restricciones al comercio Internacional. Barreras Arancelarias. Aranceles, Concepto, tipos. Política arancelaria. Barreras no arancelarias. Dumping, concepto, fundamentos y efectos en el comercio internacional. Guerra Comercial. Proteccionismo. Régimen Aduanero Especial: Zonas Francas. Depósitos Aduaneros. Maquila.
Unidad II	CONTENIDOS
Instituciones del comercio internacional	Instituciones del Comercio Internacional El sistema de Bretton Woods FMI, GATT, Organización Mundial del Comercio, Banco Mundial, BID, bancos regionales, Club de París. Regiones de Comercio ALADI, COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, CARICOM, MERCOSUR, UNIÓN EUROPEA. NFTA. ALADI, CARICOM. Términos Internacionales de Comercio, 1936-2000 (INCOTERMS). EXW FAS FCA FOB CFR CIF CPT CIP DES DEQ DDU DDP DAF Normas ISO 9.000 y 10.000. Funcionamiento de las normas. Certificación y acreditación Derecho de la propiedad industrial e intelectual. Derechos de propiedad intelectual. Licitaciones internacionales. Derechos de franquicias. Regulaciones internacionales.
Unidad III	CONTENIDOS
Comercio electrónico	Comercio electrónico. Definición, necesidad, fundamentos. Tecnología, instituciones. Regulación Nacional. Regulación Internacional Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales Documentos adicionales en ventas internacionales. Contratos electrónicos. Pagos Internacionales. Logística en el comercio electrónico.

Unidad IV	CONTENIDOS
Resolución de controversias internacionales	Arbitraje comercial. Reglas de Arbitraje Comercial Internacionales. Principales Centros de Arbitraje de comercio internacional en Europa, América y Asia. Convención Interamericana Sobre Arbitraje Comercial Internacional Medidas contra prácticas desleales del comercio internacional. El derecho venezolano en materia de competencia desleal. Ley sobre Práctica Desleal del Comercio Internacional. Ley de Promoción de la Libre Competencia. Normas aplicables a ventas domésticas. Riesgos adicionales en transacciones internacionales.

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD I: Fundamentos del comercio internacional	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Contextualiza los fundamentos jurídicos del comercio internacional con la finalidad de prepararse para la resolución de situaciones jurídicas que se desarrollan en esta materia.	Conoce los fundamentos y concepciones del comercio internacional para lograr desenvolverse en los escenarios jurídicos que involucren esta área. Aplica los fundamentos jurídicos del comercio internacional para desarrollarse efectivamente en el manejo de los procedimientos comerciales de índole internacional. Reconoce la importancia de las transacciones internacionales para el buen desarrollo de las relaciones comerciales de las naciones.
UNIDAD II: Instituciones del comercio internacional	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Comprende la estructura institucional que rige el comercio internacional para brindar la asesoría legal efectiva ante las instituciones aplicables.	Indaga sobre las diferentes organizaciones que participan activamente en el comercio internacional con la finalidad de entender los procedimientos llevados a cabo por cada una de ella. Evalúa los riesgos asociados a las operaciones comerciales internacionales para atender dichas situaciones ante la institución que corresponda. Considera la importancia de las instituciones del comercio internacional como una instancia que blinda el derecho de las partes en las negociaciones comerciales, al objeto de ofrecer asesorías legales.
UNIDAD III: Comercio electrónico	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Interpreta las diferentes formas del comercio electrónico y sus complejidades jurídicas con la finalidad de brindar una asesoría efectiva a sus clientes.	Identifica las diferentes formas en que se maneja el comercio electrónico internacional a los fines de cumplir con las regulaciones inherentes al caso. Resuelve efectivamente las disputas comerciales inherentes al comercio electrónico cumpliendo con las regulaciones necesarias. Estima la necesidad de regular el comercio electrónico para dotar a las marcas y negocios de la protección a sus propiedades intelectuales.
UNIDAD IV: Resolución de controversias internacionales	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Aplica los métodos de arbitraje comercial para resolver las disputas que se desarrollen en contexto empresarial a nivel nacional e internacional.	Resume los procesos de arbitraje comercial con la finalidad de diseñar estrategias que se adapten a las necesidades de sus clientes. Emplea el arbitraje comercial en las relaciones comerciales para prevenir y representar a las empresas en casos de conflictos. Valora el arbitraje comercial como un procedimientos más rápido y menos costoso que un litigio para la resolución de conflictos comerciales.

ESTRATEGIAS DIDACTICAS

Lluvia de ideas. Debate. ABP. Juego de roles. Simulaciones, estudio de casos, talleres, presentaciones.

ESTRATEGIAS DE EVALUACION

Diagnostica	Formativa	Sumativa
Actividad focal introductoria. Debate.	Método de casos. ABP.	Juego de roles. ABP. Método de casos.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Acosta Roca, F. (2005). Clasificación arancelaria de las mercancías: sistema armonizado de designación y codificación de las mercancías. México: ISEF.

Acosta Roca, F. (2003). Trámites y documentos en materia aduanera. México: ISEF.

Aquino Cruz, D. (1997). Las prácticas desleales del comercio internacional (Ley de Comercio Exterior comentada). México.

Ávila Marcué, F. (1997). Estrategias de promoción en comercio exterior. México: Trilla.

Carvajal Contreras, M. (2002). Derecho aduanero. México: Porrúa

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999)

Levi, M. (2002). Finanzas Internacionales. México: McGraw-Hill.

Maubert Viveros, C. (1998). Comercio internacional: aspectos operativos, administrativos y financieros. México: Trillas.

Witker, J. y Hernández, L. (2007). Régimen Jurídico del Comercio Exterior. 3ª ed. México. Disponible en <http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=253>